



**PUTUSAN**

Nomor 2082 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SYUKRON ASRORY**, bertempat tinggal bertempat tinggal di Gunung Mulia, RT 05, RW 000, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Roksum, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kuta IV, Blok C3, Nomor 7, Perum Permata Bonang, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **WINATA**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Nomor 03, RT 02, RW 01, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Didik Wahyu Sugiyanto, S.H., M.Hum., M.M., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Selatan Stasiun, Nomor 263 B, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;
2. **SUDARNO alias DARNNO**, bertempat tinggal di Dusun Plaosan, Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
3. **AHMAD BISRI F.**, bertempat tinggal di Dusun Mlangwe, Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Dalam hal ini nomor 2 dan 3 memberikan kuasa kepada Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Aziz *Lawyer and Partners*, beralamat di Jalan

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023*



Gedongombo Baru, Nomor 17, Tuban, Provinsi Jawa Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;

**4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA dan TATA RUANG (ATR) KABUPATEN TUBAN**, berkedudukan di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Nomor 49 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diwakili oleh Dr. Roy Eduard Fabian Wayoi, S.Sos, M.MT., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Misqi, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 49, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022;

**5. DAMURI/KEPALA DESA TASIKHARJO**, beralamat di Dusun Plaosan, RT 02, RW 03, Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Tri Widodo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Heri Tri Widodo, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Perum Karang Indah, Gang Sejahtera I Barat, Nomor 78, RT 11, RW 05, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023;

**6. PEMERINTAH Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. CAMAT JENU Cq. KEPALA DESA PURWOREJO**, berkedudukan di Desa Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat yang diajukan di depan persidangan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan/dibebankan terhadap tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 dari Tergugat IV tanpa seijin dan tidak diserahkan kepada Penggugat atau kuasanya sebagai pemilik sah, Tergugat II yang membuat identitas kependudukan (Surat Keterangan Kependudukan) guna proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 95/42/Juni/2000 dan Akta Jual Beli Nomor 96/42/Juni 2000, Tergugat IV yang melakukan proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 95/42/Juni/2000 dan Akta Jual Beli Nomor 96/42/Juni 2000 menjadi atas nama Tergugat I, dan Tergugat I yang melakukan peralihan/jual beli atas tanah obyek sengketa ke atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 95/42/Juni/2000 untuk peralihan SHM Nomor 14 dan Akta Jual Beli Nomor 96/42/Juni 2000 untuk SHM Nomor 15;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena perbuatannya yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian secara materiil untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp7.098.000.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena perbuatannya yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian secara imateriil, memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 dan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I untuk tidak menunda atau menghalang-halangi serta memenuhi segala persyaratan dan menandatangani dokumen-dokumen atau surat-surat guna proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 ke atas nama Penggugat;
10. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan seketika;
11. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan dan memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 ke atas nama Penggugat berdasarkan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Atau

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Tergugat I:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan mengandung cacat formil mengenai objek (*error in objecto*);

Tergugat II dan Tergugat III:

- a. Eksepsi lewat waktu (daluwarsa);
- b. Eksepsi *domini*;

Tergugat V dan Tergugat VI:

- Gugatan *error in persona*;
- Kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 14 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 95/42/Jenu/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000;
3. Menyatakan sah jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 15 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 96/42/Jenu/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000;
4. Menyatakan sah menurut hukum proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 14 luas 3.640 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 15 luas 8.180 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum pihak Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemilik sah atas kedua objek sengketa sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tbn, tanggal 17 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 830/PDT/2022/PT Sby tanggal 17 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 November 2022 Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tbn yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruhnya eksepsi Tergugat I/Terbanding I, Tergugat V/Terbanding V, dan Tergugat VI/Terbanding VI;

Dalam Pokok Perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi/Terbanding I untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 14 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding I dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 95/42/Jenu/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000;
- 3) Menyatakan sah jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 15 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding I dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi/Pembanding sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 96/42/Jenu/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000;
- 4) Menyatakan sah menurut hukum proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Luas 3.640 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 15, luas 8.180 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tersebut;
- 5) Menyatakan menurut hukum pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Terbanding I sebagai pemilik sah atas kedua obyek sengketa sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023



kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 830/Pdt.G/2022/PT SBY *juncto* Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 830/PDT/2022/PT SBY, tanggal 17 Januari 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 21/Pdt.G/2022/PN Tbn, tanggal 17 Nopember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I, Tergugat II/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II, Tergugat III/ Terbanding III/ Termohon Kasasi III, Tergugat V/ Terbanding V/ Termohon Kasasi V dan Tergugat VI/ Terbanding VI/ Termohon Kasasi VI untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk yang diajukan di depan persidangan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan/dibebankan terhadap tanah objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III/ Terbanding III/ Termohon Kasasi III yang mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 dari Tergugat IV/ Terbanding IV/ Termohon Kasasi IV tanpa seijin dan tidak diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi atau kuasanya sebagai pemilik sah, Tergugat II/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II yang membuat identitas kependudukan (Surat Keterangan Kependudukan) guna proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli 95/42/Jenu/VI/2000 dan Akta Jual Beli Nomor 96/42/Jenu/VI/2000, Tergugat IV/ Terbanding IV/ Termohon Kasasi IV yang melakukan proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 95/42/Jenu/VI/2000 dan Akta Jual Beli Nomor: 96/42/Jenu/VI/2000 menjadi atas nama Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I, dan Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I yang melakukan peralihan/ jual beli atas tanah obyek sengketa ke atas nama Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I atas tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 95/42/Jenu/VI/2000 untuk peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Akta Jual Beli Nomor: 96/42/Jenu/VI/2000 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 15;
6. Menghukum Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I, Tergugat II/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II, Tergugat III/ Terbanding III/ Termohon Kasasi III dan Tergugat IV/ Terbanding IV/ Termohon Kasasi IV karena perbuatannya yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian secara materiil untuk memberikan ganti kerugian kepada

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023



Penggugat sebesar Rp7.098.000.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng;

7. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III dan Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV karena perbuatannya yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian secara materiil, memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 dan tanah obyek sengketa kepada Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa syarat apapun dan seketika;
9. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I untuk tidak menunda atau menghalang-halangi serta memenuhi segala persyaratan dan menandatangani dokumen-dokumen atau surat-surat guna proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 ke atas nama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
10. Menghukum Tergugat V/ Terbanding V/ Termohon Kasasi V atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan seketika;
11. Menghukum Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV untuk melakukan dan memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 ke atas nama Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi berdasarkan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023



13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding II/ Termohon Kasasi I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Februari 2023, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima pada tanggal 16 Februari 2023, Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Februari 2023 yang masing-masing pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2023 dan 20 Februari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa *a quo* mengenai keabsahan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 95/42/Juni/2000 dan Akta Jual Beli Nomor 96/42/Juni 2000 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa disewa oleh Damuri (Tergugat V) dari Lilywati (isteri Tergugat I) dengan demikian dengan tidak digugatnya Lilywati (isteri dari Tergugat I) sebagai pihak yang menyewakan tanah objek sengketa, gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tuban gugatan *a quo* kurang pihak;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dalam susunan amar sesuai dengan kaidah penulisan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SYUKRON ASRORY dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 830/PDT/2022/PT SBY, tanggal 17 Januari 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tbn, tanggal 17 November 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYUKRON ASRORY**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 830/PDT/2022/PT SBY, tanggal 17 Januari 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tbn, tanggal 17

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00 +
- Jumlah ..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2023